

עין משפט
גז מוצה

יא א מיי פ"ב מהלכות גירושין הלכה טו סמג עשין נ טושי"ע אה"ע סימן קכא ספק"ב בהג"ה:

יב ב ג ג (מיי שם ה"ג) טושי"ע שם ספק"ב:
יג ד ה מיי שם פ"יג הלכה ח סמג שם טושי"ע אה"ע סימן ח ספק"ב:

יד ו ז ה מיי פ"ה מהל' רולח ושמירת נפש

טו ט י מיי פ"ב מהל' הלכה ב:
טז ז ה מיי שם פ"ה מהל' גירושין הלכה טז סמג עשין נ טושי"ע אה"ע סימן קכא ספ"ה ה:

מוסף רש"י

סומקא. **מוסף** (לעיל סו). **מרקא**. **מוזג** צמים הכנה (סו).

מוסף תוספות

א. תמהני, היכי דייק מביה ר"ל מלתייה, דהא לר' יוחנן נמי אין בדבריו האחרונים כלום וכו'.
ב. מגיד ושחוט. מוס' ה"א.
ג. ואפ"ה כותבין ונותנין הגט, וכל כמה דלא מאית, ארמייה קמייאת סמכין, דמדמיין לר' לישן. מוס' ה"א.
ד. ומשני התם דעתיה צילותא היא, ואפי' כשהוא הולך ומתקלקל, אלא דכחישותא הוא דאתחלה ביה מחמת קירוב מיתה, אבל קורדייקוס מעיקרא דעתא שגישתא היא. מוס' ה"א.
ה. משום דלא מחוסר מעשה, דרגיל שותרישב דעתו מאליה. מוס' ה"א.
ו. דאמר מעידין עליו. מוס' ה"א.
ז. אבל שמואל אמר מעידין להשיא את אשתו לאלתר ולא חיישין שמא תנשא קודם שימות, אלא מפשטא ליה שימות לאלתר, א"כ אמאי אינו גולה. מוס' ה"א.
ח. אפי' שכלכלו הרוח, דהא אפי' מצמצם בתוך המים וכפתו לפניו, חייב. מוס' ה"א.
ט. דבגי גלות כתיב מלא עליו יומות דמשפט פה שהפיל עליו גרם לו המיתה ולא דבר אחר. אפי' דבמודי כתיב מלא איש ומת, לא משמע ל' דמן הכאה דוקא מת. א"ר, גבי גלות כתיב קראי טובא, ומיתורא קא דרשינן. מוס' ה"א.
י. שחובשין אותו ואם ימות יגלה. מוס' ה"א.
יא. והיא הגירסא הנכונה לפי ששלישה פעמים דקתני במתני' לאו ג' פעמים של לאו לבד או של הן לבד קאמר אלא ג' הן וג' לאו שהן ששה. רש"י.
יב. דבי רבי ישמעאל דמגיתין לבדוק בענין הגט כדמפרש בירושלמי. מרדכי.
יג. כי עבי גלופקרי. מוס' ה"א.
יד. היה לנו לבדוק בדברים אחרים בדי שלא לענן את אשתו דאפשר בדבדיקא וז' אנו מענינן אותה שלא כדין. מוס' ה"א.

ע:

דקתנני אין בדבריו האחרונים בלום.^א מיימור הלשון דייק דהוה ליה למימר הרי אלו יכתבו ויתנו אי נמי דייק מדלל תנא אין צריך לבדוק פעם שניה דהוה משמע שממתניס מיהא עד שיסתפה: **וְאִי אִמֵּר רַבִּי יוֹחָנָן הֲבִי שָׁנִים בּוֹ**.^ב וא"ת השתא דמדמי ליה לאחזו קורדייקוס תקשי ליה מתני' דקתני מי שחזו קורדייקוס ואמר כתבו גט לאשתי לא אמר כלום והכא בשחט צו שנים ואמר כתבו הרי אלו יכתבו ויתנו י"ל דהא פשיטא דבשעה שאמר^ב כתבו אחתי דעתא צילותא היא ולא דמי לאחזו קורדייקוס אצל קודם^ג שיכתוב ויתן יתחלש ויתקלקל ועל שעת נתינה נראה לו לדמות לאחזו קורדייקוס^ד וקשה לרבי יוחנן דאמר אין כותבין ונותנין עד שיסתפה הקשה הרב רבי אלחנן דאמאי פריך לרבי יוחנן לריש לקיש נמי תיקשי דהא טעמא דריש לקיש בלחזו קורדייקוס משום דסמיה^ה צדיה והכא דאין סמיה צדיה מודה ר"ל דאין כותבין ונותנין דמדמי ליה לשוטה ולספרים דלא גרסי ומי אמר רבי יוחנן הכי א"ש דפריך למרוייהו אי נמי נקט רבי יוחנן משום דקאמר צדיה אין כותבין^ו:

וּרְמַז וְאִמֵּר כְּתָבוּ גִט לְאִשְׁתִּי. כגון שאמרו לו נכתוב גט לאשתך והרכין צראשו ושמא אין צריך לבדוק כמו צמתמיתין משום דאית ציה דעתא צילותא כלאמרינן בסמוך: **הֲתָם דַּעְתָּא צִילֹתָא הִיא**. לא דיע רבינו יתחק עד מתי יתשב דעתא צילותא ליכא למימר דבדקוהו בשעת נתינת הגט דאס כן לא הוה פריך מדי לרבי יוחנן ושמא עד שיועד שנטרפה דעתו יחשב דעתא צילותא ונבט שכיב מרע אומר ר"י דצריך ליזהר שלא יתקלקל צין כמינה לנתינה דאס נתקלקל צינתיים אפילו נתפקח בצנוף אין מועיל אפי' לריש לקיש דהא לא סמיה צדיה ופעמים ששכיב מרע אינו דדעתו ומספקא אי חשבינן ליה כשוטה או שמא תונבא צעלמא הוה דנקטיה וישן דמי^א: **וְאִי סָבְקָא דַּעְתָּךְ חֵי הוּא אִמְאֵי מַעֲדִין בּוֹ**. דסלקא דעתך דמעידין עליו שכבר מת קאמר ומשני חי וסופו למות לאלמר קודם שימירוהו צ"ל לנישא: **אֲלֵא מַעְתָּה יִהְיֶה גִיטָה עַל יָדוֹ**. לשמואל^א פריך דכיון דקאמר דמת לאלתר היה לו לגלות ולאו אשניוהא דמי הוה וסופו למות פריך דכ"ש אי חשבת ליה כבר דלישא דכתיב גזי גלות ויפל עליו וימות (דמדרג לה) משמע ליה לאלתר^א אע"פ שצמוד חייב אפילו לא מת לאלתר יש חילוק צין מיתה לגלות כדמפלגי בגלות צין דרך ירידה לדרך עליה וצמוד אין שום חלוק ולית ליה השתא הא דפריך בלאו נערות (כתובות דף לג): ממאי דצמוד ונקא המכה מקטלא ודלמא צשווג ומאי ונקא מגלות דמשמע דחייב גלות אפילו לא מת לאלתר^א: * **חֵיִישִׁינָן שְׂמַא הָרוּחַ בְּלִבָּתָרוֹ**. דווקא בגלות חיישין להני טעמי אצל צמוד לעולם חייב^א ושמא יש שום דרשא גזי גלות^ב כמו שיש חילוק צין גלות למיתה לענין דרך ירידה ועליה והא דמשמע בלאו נערות (גס זה סס) כי מוקי ונקא המכה אשוגג^א דחייב גלות אפי' לא מת לאלתר מיירי צצימא דשישא וכגון דלא פירכס: **בְּבִרְתָּא דְשִׁישָׁא או דלֵא פִירכָּם**. מר חשיב צצול הרוח קירוב מיתה יותר מפרכוס ומר חשיב פרכוס קירוב מיתה יותר מצצול הרוח ותרוייהו צעו שימות מחמת הרוחא ולא מחמת דבר אחר אי נמי מר חשיב פירכוס מחמת רוחא משום דכל אדם דרכו לפרכס מחמת שחיטה ומר חשיב צצול רוח מחמת רוחא משום דאמי ממילא אי נמי לא פליגי וחינו אפילו חייב אלא צצימא דשישא ולא פרכס והש"ס מפרש נפקותא צין הני טעמי: (שיך לעיל דף סו): **בּוֹדֵקִין אוֹתָהּ שְׁלֹשׁ פַּעֲמִים**. פי' שלש פעמים על לאו ושלש פעמים על הן דהיינו ששה פעמים צין הכל וצממרא דקאמר וניחוש דלמא שיחיא דלאו לאו נקטיה אי נמי שיחיא דהן הן לאו משום דלא ניצעי דפריקן לאו וסן אומרים לו נכתוב גט לאשתך אומר הן לאמך אומר לאו^א (י' לאחותך אומר לאו לצתך אומר לאו כו': **דְּבִי רַבִּי יִשְׁמַעְאֵל תֵּנָא**. אין נראה לומר דפליגי^א בדציקה דמתני' למה לא תועיל אלא דקתני דציקה עדיפא טפי^א הכי דליכא למימר ציה דשיחיא דלאו לאו או דהן הן נקטיה שהיא חכמה גדולה כיון שאינו טועה צין ימות החמה לימות הגשמים אפילו צעינן שלשה לאו ושלשה הן סירונין לא צעי: **וְנִיחָוִישׁ שְׂמַא** קרירות אחדיה. ולמה לנו לחושצו כשוטה^א ונאמר שאינו גט ועננן אשתו מנס^א:

מי שאחזו פרק שביעי גיטין

למטה מן הצילים. כמו צרגליו ובשוקיו: **(למעלה מן הצילים**. צכתפים ובצואר ובקילנוסת: **כּוֹסְבִין וְנוֹתְנִין גִּט לְאִלְתֵּר**. ואפילו בתוך חוליו הואיל ואמר קודם לכן ולא אמרינן שוטה הוא ואינו יכול לגרש: **אִימְלוּי צִיָּה**. ליטול רשות: **הֵיא מְחוֹסֵר מַעֲשֶׂה**. שצריך רפואה צשרא סומקא אגומרי: **לֹא סַמִּיה צִידָן**.

אין סס רפואתו צדינו: **מגויד**. מחמתך צחתיכות. לשון גודו אילנא (דניאל ד): **צִילֹתָא הִיא**. כלולה היה דעתו אלא שחש כמו מלהוילא דבר צפוי: **שגישא**. תרגום של מהומה^א כלומר דעת מצולבל: **ומי אמר שמואל**. שחט צו שנים כותבין גט לאשתו אילמא גט מחיים הוא: **מעידין עליו**. שמת להשיא את אשתו: **חי הוא**. וגיטו מחיים אצל סופו למות לכך מעידין עליו לאחר זמן להשיא את אשתו כיכא דלא גירסה: **אלא מעשה**. הואיל וסופו למות: **יחא גולה על ידו**. השוחטו צשווג: **הרוח צצנלסו**. ואלמלא הרוח לא מת: **הוא קירב אס מוססו**. על ידי שפירכס ונמלא שלא הרגו זה אצל מכל מקום סופו למות: **שיחיא דלאו לאו נקטיס**. חולי של שגעון המלמדו תמיד להרכין ראשו צהרכנת לאו או הין ואינו משיב על דברי שאלתם: **שיחיא**. השתמיה: **צסירונין**. ממתינין צין הרכנה לשאילה שעה ותורין ושולין לו אותה שאילה צעלמ: **שיחיא דסירונין**. לשחות ולהרכין צעינן זה לשעות: **הכי גרסינן חד לאו וסרינן הין וסרינן לאו וחד הין**. דכי הך שחיא לאו נקטיס: **אומרים לו**. כשצדיקין אותו על לאו שולין לו אס מנכש דצריס הראין לו צימות החמה ועכשיו ימות הגשמים: **גלופקרין**. קוט"ל צלע"ז: **וסדיני**. אס יכסוהו צסדיני פשטן צימות הגשמים: **דלמא קורא אחדיה**. צימות החמה ואע"פ שמשני הין על הגלופקרין לאו שוטה הוא:

שנים ה"ו אינו גולה הא איתמר עלה א"ר הושעיא וחישינן שמא הרוח בלבלתו אי נמי הוא קירב את מיתתו מאי בינייהו **יאיבא** בינייהו דשחמיה בביתא דשישא ופירכס אי נמי דשחמיה^א בברא ולא פירכס: **נשתתק ואמרו לו** נכתוב גט לאשתך כו': **וליחוש דלמא שיחיא דלאו לאו נקטיה אי נמי שיחיא דהן הן נקטיה** **א"ר יוסף בר מניומי** **אמר רב נחמן דאמרינן** **ליה בסירונין** **וליחוש דלמא שיחיא דסירונין** **נקטיה דאמרינן** **ליה חד לאו ותרין הן ותרין לאו וחד הן דבי רבי ישמעאל תנא יאומרים לו דברים של ימות החמה בימות הגשמים** **ושל ימות הגשמים בימות החמה מאי גיהו** **אילימא** **גלופקרי וסדיני** **ליחוש דלמא קורא אחדיה** **א"ג חמה אחדיה** **אלא**

תלי **דקשה טפי דקס"ד דגלות תלי צמת לאלתר ואס לא מת לאלתר אינו גולה דס"ד דצהכי תלי דלישא דכתיב גזי גלות ויפל עליו וימות (דמדרג לה) משמע ליה לאלתר^א אע"פ שצמוד חייב אפילו לא מת לאלתר יש חילוק צין מיתה לגלות כדמפלגי בגלות צין דרך ירידה לדרך עליה וצמוד אין שום חלוק ולית ליה השתא הא דפריך בלאו נערות (כתובות דף לג): ממאי דצמוד ונקא המכה מקטלא ודלמא צשווג ומאי ונקא מגלות דמשמע דחייב גלות אפילו לא מת לאלתר^א: * **חֵיִישִׁינָן שְׂמַא הָרוּחַ בְּלִבָּתָרוֹ**. דווקא בגלות חיישין להני טעמי אצל צמוד לעולם חייב^א ושמא יש שום דרשא גזי גלות^ב כמו שיש חילוק צין גלות למיתה לענין דרך ירידה ועליה והא דמשמע בלאו נערות (גס זה סס) כי מוקי ונקא המכה אשוגג^א דחייב גלות אפי' לא מת לאלתר מיירי צצימא דשישא וכגון דלא פירכס: **בְּבִרְתָּא דְשִׁישָׁא או דלֵא פִירכָּם**. מר חשיב צצול הרוח קירוב מיתה יותר מפרכוס ומר חשיב פרכוס קירוב מיתה יותר מצצול הרוח ותרוייהו צעו שימות מחמת הרוחא ולא מחמת דבר אחר אי נמי מר חשיב פירכוס מחמת רוחא משום דכל אדם דרכו לפרכס מחמת שחיטה ומר חשיב צצול רוח מחמת רוחא משום דאמי ממילא אי נמי לא פליגי וחינו אפילו חייב אלא צצימא דשישא ולא פרכס והש"ס מפרש נפקותא צין הני טעמי: (שיך לעיל דף סו): **בּוֹדֵקִין אוֹתָהּ שְׁלֹשׁ פַּעֲמִים**. פי' שלש פעמים על לאו ושלש פעמים על הן דהיינו ששה פעמים צין הכל וצממרא דקאמר וניחוש דלמא שיחיא דלאו לאו נקטיה אי נמי שיחיא דהן הן לאו משום דלא ניצעי דפריקן לאו וסן אומרים לו נכתוב גט לאשתך אומר הן לאמך אומר לאו^א (י' לאחותך אומר לאו לצתך אומר לאו כו': **דְּבִי רַבִּי יִשְׁמַעְאֵל תֵּנָא**. אין נראה לומר דפליגי^א בדציקה דמתני' למה לא תועיל אלא דקתני דציקה עדיפא טפי^א הכי דליכא למימר ציה דשיחיא דלאו לאו או דהן הן נקטיה שהיא חכמה גדולה כיון שאינו טועה צין ימות החמה לימות הגשמים אפילו צעינן שלשה לאו ושלשה הן סירונין לא צעי: **וְנִיחָוִישׁ שְׂמַא** קרירות אחדיה. ולמה לנו לחושצו כשוטה^א ונאמר שאינו גט ועננן אשתו מנס^א:**

^אלכא

מסורת הש"ס

(א) לעיל סו:
ג יבמות קכ:
א (מוספאח רפ"ה), (ד) רש"י צימות דף קכ.
ה גורם צבדא, (ס) ס"א גרשפקר [צנורין ערך]
הפק גורם גרשפקר פי' הן גלופקרין], (י) [דברים מח], (י) צ"ל שיכתבו ויתנו.
הש"ס, ולשון הרשב"א צין צוואה לכמינה או למתינה, חישקין ומוס' שצעות לה.
הש"ס על פי], (ט) פי' צין כל פעם אומרים לו לאשתך ואומר הן, (י) מיתת הכי למא דצפרי' והרש"ס מגיה שצ"ל דצהכי לתא,

גליון הש"ס

תוס' ד"ה חיישינן. ע' שצעות ד' לד ע"א מוס' ד"ה על פי שנים עדים:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ומי אמר וכו' משום דסמיה צידן והיכי דאין סמיה צידן מודה:
(ב) ד"ה צדיקין וכו' לאמך אומר לאו לאשתך אומר הן לאחותך אומר לאו לאשתך אומר הן לבתך:

לעזי רש"י

קוט"א וקרי"טן. מפיל.

פסקי ר"ד

אמר כתבו גט לאשתי ואחזו וכו' ר"ל אמר כותבין ונותנין לאלתר ור' יוחנן אמר איל כותבין אלא לכשישתפה מיט' דר"ל דקתני אין דבריו האחרונים כלום ור' יוחנן אמר לך אין דבריו האחרונים כלום דלכי מיתחיל לא צריך מהדר ולאימלוכי ביה ולעולם אין כותבין אלא לכשישתפה במאי קמפליגי ר"ל מדמה ליה יוחנן אמר איל כותבין אלא לשוטה וק"ל ר"ל ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנן: איני והאמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים או רוב שנים ורמו ואמר כתבו רוב שנים ורמו ואמר כתבו רוב לאשתו הרי אילו יכתבו ויתנו הכי השתא התם מעיקרא דעתא צילותא היא וכחישותא הוה דאתחלה ביה הכא דעתא שגישתא היא ומי אמר שמואל הכי והאמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים או רוב שנים ורמו ואמר כתבו רוב שנים ורמו ואמר כתבו רוב לאשתו הרי אילו יכתבו ויתנו הכי השתא התם מעיקרא דעתא צילותא היא וכחישותא הוה דאתחלה ביה הכא דעתא שגישתא היא ומי אמר שמואל הכי והאמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים או רוב שנים מעידים עליו למות: נשתתק בודקין אותו ג' פעמים וניחוש דלמא שיחיא דלאו לאו או דהין הן נקטיה אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן דאמרינן ליה בסירונין חד לאו ותרי הן תרי הן דבי ר' ישמעאל תנא יאומרים לו דברים של ימות החמה בימות הגשמים ושל ימות הגשמים בימות החמה מאי [ניהר] אילימא הגשמים ושל ימות הגשמים בימות החמה מאי [ניהר] אילימא גושפקי וסדיני וניחוש דלמא קריה אחדיה או חמה אחדיה אלא בפרי.